

0001515-32.2022.8.26.0606

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Felipe de Melo Franco

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... na plataforma de trem. Em virtude do furto, o Autor teve transferido via Pix da sua conta Pagseguro o valor de R\$ 2.900,00, conforme comprovante de fl. 6. O autor informou os fatos ao Réu, que alegou que não faria o estorno do valor. Pede, ao fim, que o Réu devolva o valor de R\$ 2.900,00 e danos morais no valor de R\$ 2.000,00.

O Réu, em sua contestação, alega que não possui ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Paulo Portela, s/n, Suzano - SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001515-32.2022.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001515-32.2022.8.26.0606

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Kaike Nicollas da Silva

Requerido:

Pagseguro S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Felipe de Melo Franco

VISTOS

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem preliminares que revelem a carência das condições da ação e dos singelos pressupostos processuais, abrandados pela ótica exposta no disposto nos artigos 2º, 13, 14 e parágrafos, todos da Lei 9.099/95, com maior celeridade, concentração, economicidade e informalidade.

O pedido comporta julgamento imediato, independentemente da produção de outras provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito.

Alega o Autor que seu celular foi furtado na plataforma de trem. Em virtude do furto, o Autor teve transferido via Pix da sua conta Pagseguro o valor de R\$ 2.900,00, conforme comprovante de fl. 6. O autor informou os fatos ao Réu, que alegou que não faria o estorno do valor. Pede, ao fim, que o Réu devolva o valor de R\$ 2.900,00 e danos morais no valor de R\$ 2.000,00.

O Réu, em sua contestação, alega que não possui responsabilidade em virtude da culpa exclusiva do autor que fragilizou seus dados.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, na qual o Autor é destinatário final dos serviços bancários prestados de forma contínua e habitual pelo Pagseguro, estando pacificado na Súmula 297 do STJ que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Destarte, aplicáveis os princípios estatuidos na legislação consumerista, em especial o reconhecimento da responsabilidade do fornecedor, que é objetiva e independe de culpa, conforme artigo 14 da Lei nº 8.078/90.

No caso dos autos, o Autor alega que teve seu celular furtado e que esse continha aplicativo da instituição Pagseguro. Diante disso, notou movimentação financeira não reconhecida no valor de R\$2.900,00, cuja contestação não foi acolhida pelo Réu, motivo pelo qual requer a restituição do valor, e pagamento de indenização por danos morais. De outro lado, a Pagseguro alega culpa exclusiva do consumidor, sustentado que disponibiliza dicas de segurança a seus usuários, refutando a configuração de danos materiais e morais

Em que pesem as defesas apresentadas, não há dúvidas de que o autor tenha sido vítima de furto de celular, o que vem corroborado pelo boletim de ocorrência de fls. 3/5, sendo crível que fraudadores realizaram a transação impugnada, sobretudo porque aquele estava desprovida dos meios necessários para tanto, tendo havido falha no sistema de segurança digital do réu.

"CELULAR FURTADO. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS, VIA PIX, REALIZADAS PELO APLICATIVO DO CELULAR. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO FURTO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DO FORNECEDOR EM PROVAR A INEXISTÊNCIA DE FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE PAGAMENTOS QUE EVITE A REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS POR TERCEIROS QUE NÃO O TITULAR DA CONTA. DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Falha na prestação do serviço consistente na falta de segurança do aplicativo de celular para realização de transferências. 2. Ressarcimento a que faz jus o consumidor prejudicado pela falha do aplicativo, a despeito da demora em comunicar o furto. 3. Danos morais não configurados. 3. Recurso inominado que se conhece e ao qual se dá parcial provimento, nos termos da fundamentação." (Colégio Recursal Central da Capital - 7ª Turma Cível - Recurso Inominado 1009599-63.2021.8.26.0016/São Paulo - Relª. Juíza Clarissa Rodrigues Alves - j.12.08.2022).(gn)

Portanto, reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e, tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do fornecedor do serviço. Assim, afigura-se inafastável a responsabilidade do Réu, que deverá arcar como prejuízos de ordem patrimonial causados ao consumidor por transferências efetuadas indevidamente de sua conta, no valor de R\$ 2.900,00.

Por fim, a simples falha na prestação dos serviços que permitiu que um terceiro, apenas com o uso do aparelho celular, efetuasse transferências via PIX da conta do autor, não justifica a ocorrência de danos morais.

Somente há de se considerar a existência do dano moral quando o inadimplemento contratual ou extracontratual é qualificado, de forma a causar não apenas um dissabor inerente ao inadimplemento, mas também um sofrimento acentuado, aferível com base no homem médio. Do contrário estar-se-ia desvirtuando tal instituto, com a sua vinculação simples e pura a qualquer hipótese de inadimplemento contratual.

Dessa forma, o dano moral é aquele que, embora sem repercussão no patrimônio material, causa angústia, dor, sofrimento, tristeza, padecimento íntimo, humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas que se revestem de tal intensidade que podem ser facilmente distinguíveis dos aborrecimentos e dissabores próprios ao cotidiano, que causam desagrado e contrariedade, mas não possuem lesividade que justifique a consideração de violação aos direitos da personalidade e à moral. Não é, pois, qualquer acontecimento, como os dos autos, que está sujeito à indenização, mas só aqueles extremamente significativos, que são idôneos a caracterizar danos morais. Ademais, o ato e omissão do Réu foi deixar de cancelar a operação do fraudador ou evitá-la, descumprimento de dever contratual e próprio da relação jurídica, porém os abalos do furto ou da fraude em si não podem ser considerados como ato do Réu.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, extinguido o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o réu, Pagseguro, a restituir do valor de R\$ 2.900,00, com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Improcedente o pedido de danos morais.

Não há condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual. O prazo para recorrer desta sentença é de 10 dias úteis a contar da intimação, obrigatoriamente através de advogado e, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95, bem como do Comunicado CG 1530/2021, ressalvadas as hipóteses de assistência judiciária gratuita, deve vir acompanhado de comprovação do recolhimento do preparo, o qual compreende todas as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc), inclusive as dispensadas em primeiro grau. Em caso de ter sido realizada audiência conciliatória na qual foram fixados honorários ao conciliador, a parte recorrente deve pagá-los, no valor contido no termo expedido, com fundamento legal nos artigos 55 da Lei nº 9.099/95, 13 da Lei 13.140 e 169, § 1ª do Código de Processo Civil, regulamentados pelas Resoluções números 809/2019 do TJSP e 125/2010 do CNJ, valor este que também é considerado como despesa processual.

O recolhimento dos honorários do Sr.(a) Conciliador(a) deverá ser realizado através de depósito judicial vinculado a este processo (utilizar o portal de custas do site do TJ/SP fazendo constar no campo de observação: ref. Honorários de Conciliador). Nos termos da Lei Estadual nº 15.855/2015, do artigo 54, parágrafo único; da Lei nº 9.099/95, bem como do Comunicado CG nº 489/2022, o valor do preparo deverá ser composto pela soma das seguintes parcelas: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). As parcelas podem ser recolhidas numa única guia DARE, observando-se o determinado no Provimento da Corregedoria Geral de Justiça nº 33/2013 quanto ao preenchimento dos dados, sob pena de não ser considerado válido tal recolhimento.

O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos. O valor do preparo e dos honorários do conciliador devem ser recolhidos no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. Não existe possibilidade de complementação, caso haja recolhimento de valor inferior ao devido, conforme restou pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg na Rel 4.885/PE).

Para início da fase de cumprimento de sentença, o peticionamento deverá observados termos do Comunicado CG nº 1789/2017.

Para fins de execução da presente sentença, deverá o exequente apresentar em cartório cálculo atualizado do débito, o que poderá ser realizado através do sítio eletrônico do E.Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no link <http://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=339&pagina=1>.

P.I.C

Suzano, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA